



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	حاضر
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شايع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل

فتحت الجلسة بحضور :

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	السعودية	المدعي
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	السعودية	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	السعودية	محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	السعودية	محامى
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	السعودية	مدعى عليه



وكيل	١١٢٢٨٥٠٥٣٨	الهوية الوطنية	تركي بن رايح بن سعد المطيري
------	------------	----------------	-----------------------------

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 21 / 4 / 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 90% من راس المال، كما نبلفكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة

في الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة نصها (لا صحة لما جاء بمذكرة المدعى عليه وموكلي يرفضها جملة وتفصيلاً للأسباب التالية: أولاً: لا زال وكيل المدعى عليه يحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة ويتهرب عن الرد على صحة دعوانا من عدمه، في حين أن دعوانا واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها وتتمثل في قيام المدعى عليه بنقل حصص والده في (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم 4030169102) إلى ملكيته مكتفياً بدفع القيمة الاسمية للحصص المقدرة بـ (450.000) ريال في حين أن



القيمة الفعلية للحصص تتجاوز (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال ناهيك عن إقرار وكيل المدعى عليه في أكثر من مجلس قضائي وفي مذكرته الأخيرة أن قيمة البيع مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ريال. ثانياً: لا صحة لجميع ما ذكره المدعى عليه بأنه تم سبق الفصل بهذه الدعوى واستمراراً منه في محاولة التدليس على مقام الدائرة أرفق حكم لا علاقة له بموضوع الدعوى وإنما يتعلق بالولاية وقد أنطقه الله بالحق إذ أن ذلك يثبت أن مورث المدعى والمدعى عليه كان فاقداً للأهلية حال نقل الحصص محل الدعوى وهو يؤكد بطلان تصرف المدعى عليه بالوكالة الممنوحة له من والده. ثالثاً: استمراراً لمسلسل التناقضات من المدعى عليه يحاول إيهام فضيلتكم بأنه تم الصلح على موضوع هذه الدعوى وعلى الرغم من أنه تم إيضاح لفضيلتكم أن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهي ومتعلقة بحصص موكلي بصفته أصيلاً مالكاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها أمام فضيلتكم. ختاماً: لا عذر لمن أقر والإقرار حجة على المقر وقد أقر المدعى عليه أكثر من مرة وفقاً لما تم توضيحه في مذكراتنا السابقة أنه اشترى الحصص بقيمة مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ومع عدم تسليمنا بصحة تلك القيمة إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ المقر به عوضاً عن اثباته سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال. بناء على ما سبق بيانه وتقديمه في مذكراتنا السابقة نكتفي بما قدمنا ونؤكد على طلباتنا في المرصودة بالدعوى وهي إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ الحصص وقدرها (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال) ثم عقب وكيل المدعى عليه أسامة بمذكرة نصها (أولاً: - ذكر المدعي في الفقرة الأولى من مذكرته أننا نحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة وأننا نتهرب من الرد وهنا نوضح لفضيلتكم أن المدعي متناقض في أقواله أكثر من مرة حيث ذكر صراحة أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو موكلي بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد أن وضعنا للدائرة عدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه فعن أي لبس يتحدث المدعي وهو الذي يحاول إدخال اللبس على فضيلتكم، كما أن المدعي ذكر أن الله أنطقنا بالحق وأن الحكم المرفق من قبلنا يثبت أن مورث طرفي الدعوى كان فاقداً للأهلية وهنا نجيب فضيلتكم أن الحكم المرفق تم نقضه وتم إخلاء سبيل المورث من الدعوى المقامة ضده وتمت الإشارة إليه للتأكيد على أن المدعي يعلم بأن المبلغ الفعلي هو (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي والمدعي يعلم ذلك علم اليقين وهذا ما يوضح أن المدعي هو من يدخل اللبس على الدائرة الموقرة وهو متناقض في أقواله ويحاول الغش على الدائرة في هذه القضية وفي غيرها من الدوائر الأخرى التي تنظر الدعاوى المقامة من موكله ضد موكلي. ثانياً: - رداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليه نوضح لفضيلتكم أن شركة أحمد زيني التجارية قد تخارج منها المدعي وحضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله الأستاذ عزام خوج وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه وأقر بأن الشركاء الجدد في الشركة هم المدعى عليه شخصياً وشركة أوزكو المحدودة كما نفيد فضيلتكم أن الشركة تم تصفيتها وفق الأنظمة المتبعة كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في الفقرة (ثانياً). ثالثاً: - نفيد فضيلتكم أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم 2\17\185 لعام 1432 والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية حيث أن الشركة المذكورة من ضمن الشركات التي تخارج منها المدعي بموجب صك الحكم المشار إليه



وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه بالشركة المذكورة وأقر بإبراء ذمة المدعي عليه كما أقر وأسقط وتنازل عن أي مطلب أو دعوى في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لشركة أحمد زيني التجارية , كما أننا هنا نتوجه بالسؤال للمدعي ووكيله الأستاذ عزام خوج والذي حضر مع موكله المدعي أمام كاتب العدل للتوقيع على التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده لماذا قام المدعي بالتوقيع ايضاً على التخرج من شركة أحمد زيني التجارية (على الرغم من أن حكم المحكمة الإدارية وهو التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده بصفتها الشريك في كل من الشركات رقم 1 الى رقم 11) مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعي تخرج من شركة أحمد زيني التجارية وأبرأ المدعي عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى أحمد عباس زيني رحمه الله وهو على علم بذلك وأن ادعاءه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه. رابعاً :- تم الإشارة إلى أن ثمن التخرج مبلغ (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي منذ سبع سنوات أمام فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايد القضية رقم 33286392 وتم تقديم العقد الدال على ذلك (المرفق سابقاً) ولم يعترض المدعي في ذلك الوقت وقد تمت الإشارة إلى ذلك تفصيلاً في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في الفقرة (رابعاً). وبناء على ما تم توضيحه في مذكرتنا هذه وفي المذكرات المقدمة من قبلنا سابقاً ونظراً لكون المدعي يتناقض في ادعاءه وفي أقواله ومحاولته التدليس على الدائرة الموقرة أمام فضيلتكم ونظراً كذلك لتكرار المدعي أقواله دون إضافة أمر جديد وقد تم الرد على جميع ما ذكره بالتفصيل فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي والزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم ، وجرى رفع القضية للدراسة

أطراف القضية

الإسم	الصفة	المدعي	التوقيع
عدنان احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
طارق خلف بن رايح الحارثي			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
سليمان محمد سليمان السديري			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
سلطان ماجد ناصر القحطاني			
الإسم	الصفة	مدعى عليه	التوقيع
اسامة احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	وكيل	التوقيع
تركي بن رايح بن سعد المطيري			

توقيع أعضاء الدائرة

الإسم	الصفة	التوقيع
سليمان بن خالد بابطين	رئيس الدائرة القضائية	



المملكة العربية السعودية
وزارة العدل

ضبط



المحكمة التجارية بجدة
الدائرة الاولى

رقم الصفحة : ٥
رقم القضية : ٤٢٨٢٤٧١٧
رقم الجلسة : ١٢